

COMUNE DI SQUILLACE

Prov. DI CATANZARO
UFFICIO CONTENZIOSO

ATTO DI TRANSAZIONE

*L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di , in Squillace,
nella casa comunale,*

TRA

L'avv. Giuseppina Ferrucci, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Responsabile del Servizio Contenzioso – ed è pertanto autorizzata ad agire in nome per conto e nell'interesse del suddetto Comune;

E

L'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, con sede in contrada Ghetterello, snc - Squillace Centro;

Premesso:

che l'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, con sede in contrada Ghetterello, snc – Squillace, ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria in via Maricello – Squillace;

che per l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 13.850,00;

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale – prot. n. 10069 in data 24.09.2025, con l'allegato computo metrico, con la quale si accerta l'effettiva sussistenza dei lavori eseguiti dall'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, per l'importo complessivo di Euro 13.850,00;

Rilevato inoltre che:

in pendenza dei fatti sopra richiamati, sono intervenuti incontri tra l'Amministrazione e l'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, in quanto la definizione transattiva della

vicenda in esame, costituisce un'occasione di risparmio per l'Ente, oltre ad evitare ulteriori lungaggini che potrebbero comportare maggiori costi per l'Ente;

pertanto la transazione prospettata comporta:

- *per l'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, l'accettazione della somma di Euro 13.000,00 omnia, a fronte della maggiore somma richiesta di Euro 13.550,00;*
- *Per il Comune:
il pagamento a favore dell'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, della somma omnicomprensiva di Euro 13.000,00;*

***Richiamato** l'art. 1965 del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;*

***Dato atto** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto rappresenta un'occasione di risparmio per l'Ente;*

***Appurato** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo;*

***Dato atto inoltre** che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile previsti a fondamento di un accordo transattivo;*

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2. Il Comune di Squillace si impegna a liquidare e pagare a favore dell'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, con sede in contrada Ghetterello di Squillace Centro, la somma di Euro 13.000,00, comprensiva di IVA.*
- 3. L'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores, accetta il pagamento della suddetta somma a tacitazione di ogni pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;*
- 4. I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.*

Letto confermato e sottoscritto

*Per il Comune di Squillace
Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci*

*Per l'Impresa STILO EDIL di Stilo Dolores
Stilo Dolores*